

การที่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแหล่งการใช้ลูกรังจากที่หนึ่งเป็นอีกที่หนึ่งซึ่งต่างไปจากข้อสัญญา ถือเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีผลทำให้ราคาค่าดินลูกรังลดลง แม้จะไม่ปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองได้แจ้งข้อเสนอก่เกี่ยวกับ การปรับลดราคาจ้างตามสัญญาไปยังผู้รับจ้างก็ตาม แต่เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานตามสัญญาจนแล้วเสร็จโดยไม่ได้โต้แย้งข้อเสนองของหน่วยงานทางปกครองแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าผู้รับจ้างได้รับแจ้งข้อเสนอดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบงานจ้าง รวมทั้งถือว่าผู้รับจ้างและหน่วยงานทางปกครองได้แสดงเจตนาเสนอและสนองต้องตรงกัน ในเรื่องการใช้ลูกรังทำการก่อสร้างและการปรับปริมาณงานตลอดจนค่าจ้างขึ้นใหม่ ต่างจากที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเดิม และเมื่อสัญญาจ้างข้างต้นเป็นสัญญาทางปกครอง ประกอบกับไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดในสัญญากำหนดว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าวจะต้องทำเป็นหนังสือหรือทำเป็นลายลักษณ์อักษร การแสดงเจตนาของผู้รับจ้างและหน่วยงานทางปกครองดังกล่าวจึงมีผลทำให้เกิด เป็นสัญญาขึ้นใหม่ที่มีผลผูกพันให้ผู้สัญญาต้องปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนั้น เมื่อข้อตกลงตามสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่กำหนดให้หน่วยงานทางปกครองตกลงให้ผู้รับจ้างใช้ลูกรังจากแหล่งอื่นได้ โดยหน่วยงานทางปกครองตกลงที่จะจ่ายค่าจ้างตามราคาที่ได้มีการปรับลดให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับส่วนต่างเงินค่าจ้างตามสัญญาเดิมอีก

### สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบางประมุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี ให้ดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังจำนวนสองสัญญา โดยมีข้อกำหนดให้แบบแปลนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างทั้งสองฉบับด้วย ซึ่งตามแบบแปลนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองฉบับได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีใช้ลูกรังจากบ่อลูกรังบ้านช่อกระถิน ในการทำผิวจราจร แต่ภายหลังจากเข้าทำงานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขออนุมัติใช้ลูกรังจากบ่อเขาหลวงแทนการใช้ลูกรังจากบ่อบ้านช่อกระถิน ซึ่งจากการทดสอบคุณสมบัติของลูกรังจากบ่อเขาหลวงโดยสำนักทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) พบว่า ลูกรังจากบ่อเขาหลวงมีคุณสมบัติได้มาตรฐานและสามารถนำมาใช้ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับได้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงเห็นควรอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงการใช้ลูกรังจากบ่อบ้านช่อกระถินมาเป็นการใช้ลูกรังจากบ่อเขาหลวงตามที่ขออนุมัติ และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า เมื่อระยะทางขนส่งลูกรังจากบ่อเขาหลวง



กับสถานที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับลดลง ย่อมมีผลทำให้ราคาค่าจ้างในส่วนงานลูกรังตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับลดลงเช่นกัน ประกอบกับมีปริมาณงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำเพิ่มเติมตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงเห็นควรปรับปริมาณงานและค่าจ้างในโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับดังกล่าวด้วย โดยโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังตามสัญญาจ้างฉบับแรก เห็นควรปรับลดราคาค่าจ้างงานลูกรัง จากเดิมเป็นเงินจำนวน ๒๑๐,๕๑๗ บาท มาเป็น ๑๐๘,๑๘๖ บาท (ลดลงเป็นเงิน ๑๐๒,๓๓๑ บาท) และปรับเพิ่มราคาค่าจ้างในส่วนงานวางท่อเป็นเงิน ๑,๒๕๓ บาท คงเหลือเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๖๒,๙๒๒ บาท แต่ขอจ่ายเพียง ๓๖๒,๙๐๐ บาท ส่วนโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังตามสัญญาจ้างฉบับที่สอง เห็นควรปรับลดราคาค่าจ้างในส่วนงานลูกรังจากเดิมเป็นเงินจำนวน ๓๖๗,๔๗๖ บาท มาเป็น ๒๗๓,๐๓๑ บาท (ลดลงเป็นเงิน ๙๔,๔๔๕ บาท) และปรับเพิ่มราคาค่าจ้างในส่วนงานโครงสร้างระบายน้ำเป็นเงิน ๔,๙๗๑ บาท คงเหลือเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๘๖๙,๕๒๖ บาท แต่ขอจ่ายเพียง ๘๖๙,๕๐๐ บาท ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอส่งมอบงานตามสัญญาและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างทั้งสองฉบับ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาลงนามในบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเพื่อเป็นหลักฐานการปรับลดค่าจ้างตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทั้งสองฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีการตรวจรับงานตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายเงินค่าจ้างตามราคาที่ได้มีการปรับลดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ครบถ้วนตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายรวมเป็นเงิน ๑๙๐,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน ๑๙๐,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้ลูกรังจากบ่อบ้านช่อกระดินมาเป็นการใช้ลูกรังจากบ่อเขาหลวง เป็นกรณีที่ผู้รับจ้างประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีผลทำให้ราคาค่าดินลูกรังลดลง ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมให้เปลี่ยนแปลงบ่อลูกรังดังกล่าวได้ กรณีย่อมเป็นไปตามข้อสัญญาของสัญญาทั้งสองฉบับที่ให้สิทธิผู้ว่าจ้างสั่งเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาได้ โดยต้องคิดราคาใหม่เมื่อต่อมากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีใช้ลูกรังจากบ่อเขาหลวง

และเห็นควรปรับลดราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการชุดดังกล่าว แม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้แจ้งข้อเสนอมให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำงานตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับจนงานแล้วเสร็จ โดยไม่ได้โต้แย้งหรือทักท้วงข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด ย่อมถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอส่งมอบงาน และถือว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แสดงเจตนาเสนอและสนองต้องตรงกันในเรื่องการใช้ลูกรังในการก่อสร้างตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับ รวมทั้งการปรับปริมาณงานและค่าจ้างขึ้นใหม่ซึ่งต่างจากที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเดิม และเมื่อสัญญาจ้างทั้งสองฉบับเป็นสัญญาทางปกครอง รวมถึงไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดในสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าวจะต้องทำเป็นหนังสือหรือเป็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น การแสดงเจตนาของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีผลให้เกิดเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีผลผูกพันให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา และเมื่อข้อตกลงตามสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่กำหนดว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีใช้ลูกรังจากบ่อเขาหลวงในการก่อสร้างตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงที่จะจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างฉบับแรกเป็นเงิน ๓๖๒,๙๐๐ บาท และจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างฉบับที่สองเป็นเงิน ๘๖๙,๕๐๐ บาท และปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างฉบับแรกจำนวน ๓๖๒,๙๐๐ บาท และสัญญาจ้างฉบับที่สองจำนวน ๘๖๙,๕๐๐ บาท แล้ว ปรากฏหลักฐานตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อในฎีกาเบิกเงินซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ออกใบเสร็จรับเงินตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับดังกล่าวตามราคาที่ได้มีการปรับลดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างจำนวน ๑๙๐,๖๐๐ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีก พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๑/๒๕๖๐)

## (๒) การเลิกสัญญา

ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็ก และราคาวัสดุก่อสร้างปรับสูงขึ้น ที่อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ จะต้องเป็นผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าทำสัญญากับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ยังมีได้ลงนามในสัญญา หรือได้มีการลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดแรก โดยในกรณีหลังนี้ ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างมีสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างซึ่งได้รับผลกระทบ



จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าว แต่ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างและส่งมอบงานให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง รวมทั้งได้รับเงินค่าจ้างไปแล้วบางส่วน จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นที่จะมีสิทธิขอขอยกเลิกสัญญากับหน่วยงานทางปกครองและขอคืนหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้มอบไว้ให้แก่หน่วยงานทางปกครองดังกล่าวได้ คงมีเพียงสิทธิในการขอขยายระยะเวลาสัญญาได้เท่านั้น ซึ่งปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างก็ได้อนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาสัญญาออกไปแล้วจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๘๐ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขยายได้ โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาสัญญาที่ขยายออกไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามแผนงานได้เพียงร้อยละ ๑๗.๒๕ เท่านั้น การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้สิทธิขอยกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีและยึดหลักประกันสัญญา จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายแล้ว

#### สรุปข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. (ผู้ฟ้องคดี) และห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. ทำสัญญาร่วมดำเนินกิจการโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุทัยธานี (สะแกกรัง) กับการเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้ฟ้องคดีและห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. มีหน้าที่จัดหาที่ดินและก่อสร้างบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น จำนวน ๔๔๕ หน่วย แต่ปรากฏว่าในระหว่างดำเนินงานตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. ได้ถอนตัวจากการเป็นผู้ร่วมดำเนินกิจการโครงการพิพาท เหลือเพียงผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญา ต่อมา ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เพียงจำนวน ๔ งวด คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างซึ่งปรับราคาสูงขึ้น โดยออกมาตรการให้ความช่วยเหลือหลายประการ รวมทั้งการขยายระยะเวลาสัญญาหรือการขอยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับหน่วยงานของราชการ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเห็นว่าตนได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น โดยขอยกเลิกสัญญาร่วมดำเนินกิจการโครงการบ้านเอื้ออาทรกับผู้ถูกฟ้องคดี และขอคืนหลักประกันสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า การให้สิทธิในการขอยกเลิกสัญญาและขอคืนหลักประกันสัญญาดังกล่าว ต้องเป็นกรณีที่ยังมีได้ทำงานหรือยังมีได้ส่งมอบงานงวดแรกเท่านั้น แต่กรณีของผู้ฟ้องคดีได้มีการส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้วบางส่วน กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล

มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีกับให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้ทำสัญญารับจ้างก่อสร้างหรือกำลังจะทำสัญญารับจ้างก่อสร้างกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็ก และราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งดำรงอยู่ก่อนเวลาที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติ และที่ดำรงอยู่ในเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าว โดยได้กำหนดประเภทของผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือไว้ อันได้แก่ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่กำลังจะทำสัญญารับจ้างก่อสร้างกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้ทำสัญญากับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐไปแล้ว โดยมีเงื่อนไข คือ หากผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าทำสัญญากับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ยังมีได้ลงนามในสัญญา ไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง มีสิทธิขอถอนการเสนอราคาได้โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน กรณีหนึ่ง และผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าทำสัญญากับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้มีการลงนามในสัญญาหรือลงนามในข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำงานตามสัญญาหรือข้อตกลง หรือทำงานตามสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งงานงวดแรก ให้มีสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน อีกกรณีหนึ่ง จึงเห็นได้ว่ามาตรการดังกล่าวมิได้กำหนดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้ทำสัญญากับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ และมีการส่งมอบงานงวดแรกไปแล้ว ให้สามารถขอยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ที่ถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็ก และราคาวัสดุ ที่ปรับราคาสูงขึ้น ในอันที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามสัญญาโดยส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีไปแล้วจำนวน ๔ งวด รวมทั้งเบิกเงินค่าจ้างในงวดงานดังกล่าวไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้ทำสัญญากับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่ได้ทำงานหรือยังไม่ได้ส่งงานงวดแรก ในอันที่จะได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น กรณีจึงไม่อาจบอกเลิกสัญญาพิพาทกับผู้ถูกฟ้องคดี และขอคืนหนังสือคำประกันของธนาคารที่ผู้ฟ้องคดีมอบไว้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีคงมีเพียงสิทธิในการขอขยายระยะเวลาสัญญาตามที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้มีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการอนุวัตให้เป็นตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว



เพื่อช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีด้วยการอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีในครั้งที่ ๒ อีก ๑๘๐ วัน โดยไม่มีการคิดค่าปรับและดอกเบี้ยจากผู้ฟ้องคดีแล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สัญญาร่วมดำเนินกิจการโครงการบ้านเอื้ออาทรที่พิพาทกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีและห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. ดำเนินการก่อสร้างบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น จำนวน ๔๘๕ หน่วย พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีและห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. ดำเนินงานตามสัญญาล่าช้ากว่าแผนงานมาก แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการตามสัญญาโดยตลอดรวมทั้งสิ้น ๑๔ ฉบับ แต่ก็ไม่มีแนวโน้มว่าผู้ฟ้องคดีและห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. จะสามารถดำเนินงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สัญญากำหนดได้ และแม้ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีจะขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกรวม ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๘๐ วัน รวมเป็นระยะเวลาการทำงานตามสัญญาทั้งสิ้น ๗๘๐ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีและห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. ก็ยังไม่สามารถดำเนินงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีขยายให้ได้ โดยดำเนินการตามแผนงานได้เพียงร้อยละ ๑๗.๒๕ ปริมาณงานล่าช้าคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๕ และได้ส่งมอบงานก่อสร้างตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีรวม ๔ งวด เบิกเงินได้เพียง ๑๕,๓๗๑,๐๐๐ บาท อันเป็นการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาที่พิพาทและยึดหนังสือคำประกันของธนาคารที่ผู้ฟ้องคดีมอบไว้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๔/๒๕๖๐)

เมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างมีข้อกำหนดว่า หากผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อถึงวันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ จึงเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามข้อสัญญาดังกล่าว โดยค่าเสียหายที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างพึงเรียกได้ตามสัญญาจะต้องเป็นค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงหรือผลตามปกติจากการบอกเลิกสัญญา ไม่ใช่ผลต่อเนื่องจากการบอกเลิกสัญญา และหากเป็นความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ ผู้รับจ้างก็ต้องได้คาดเห็นความเสียหายนั้นอยู่ก่อนแล้วด้วย ดังนั้น ค่าเสียโอกาสในการได้ใช้อาคารที่ทำการก่อสร้างตามสัญญา เมื่อไม่ใช่ความเสียหาย



ที่เป็นผลโดยตรงจากการบอกเลิกสัญญา และไม่ใช่ความเสียหายที่ผู้รับจ้างได้คาดเห็นอยู่ก่อนแล้วว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะได้รับความเสียหายนี้หากตนก่อสร้างอาคารไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด อีกทั้งการจะให้ชดใช้ค่าเสียหายในส่วนที่เป็นค่าขาดรายได้ ก็จะต้องเป็นรายได้ที่เคยได้รับแน่นอนอยู่ก่อนแล้ว ไม่ใช่รายได้ที่คาดว่าจะได้ ดังนั้น หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงไม่อาจเรียกร้องค่าเสียโอกาสในการใช้อาคารดังกล่าวจากผู้รับจ้างได้

### สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ วงเงินค่าจ้าง ๔๕๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๘๐ งวด ปรากฏว่าเมื่อถึงวันครบกำหนดงานแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานได้เพียงถึงงวดที่ ๖๙ เนื่องจากประสบปัญหาด้านการเงิน ทำให้การก่อสร้างชะงักงัน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานก่อสร้างไว้ชั่วคราวเพราะต้องการแก้ไขแบบรูปของอาคาร และต่อมาได้มีการแก้ไขข้อสัญญาและขยายเวลาการทำงานออกไปอีกหลายครั้ง จนกระทั่งเมื่อถึงกำหนดวันสิ้นสุดการทำงานตามสัญญาที่มีการขยายระยะเวลา ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานได้เพียงถึงงวดที่ ๗๒.๑.๑ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี และได้จ้างบริษัททำการประเมินราคาค่าก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีทราบ รวมทั้งมีหนังสือถึงธนาคารผู้ค้ำประกันแจ้งการรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และแจ้งรับหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือ แต่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวและมีหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้ทำการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจส่วนที่เหลือต่อจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้รับจ้างรายใหม่ดังกล่าวได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นผู้ทำผิดสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ เพราะความล่าช้าในการทำงานเกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่แก้ไขแบบรูปหลายครั้ง และใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติแบบรูปนาน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การบอกเลิกสัญญาไม่มีผลทางกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงฟ้องแย้งขอให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจากการดำเนินงานไม่แล้วเสร็จดังกล่าว



### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อสัญญาพิพาทมีข้อกำหนดว่า หากผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อถึงวันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่แล้วเสร็จ อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อสัญญาพิพาทดังกล่าว

สำหรับประเด็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทำผิดสัญญาต่อผู้ฟ้องคดีด้วยการสั่งให้แก้ไขแบบรูปหลายครั้ง และในแต่ละครั้งก็ใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัตินานเกินสมควร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานก่อสร้างเพื่อรอการพิจารณาดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานงวดที่ ๗๑ และจ่ายเงินค่าจ้างงวดดังกล่าวล่าช้า และยังเข้าไปแก้ไขดัดแปลงอาคาร และใช้สอยอาคารระหว่างการก่อสร้างโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดี รวมทั้งยังปิดล้อมอาคารก่อสร้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเข้าไปทำงานได้ นั้น เห็นว่า สำหรับกรณีการแก้ไขแบบรูปเมื่อสัญญาพิพาทมีข้อกำหนดว่า ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญา โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานหรือแก้ไขแบบรูปได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขแบบรูปจึงไม่ได้เป็นการทำผิดสัญญาอย่างใดก็ตาม หากในการแก้ไขแบบรูปนั้น ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานก่อสร้างไว้ก่อนเพื่อรอการแก้ไขแบบรูป ย่อมเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิขอขยายเวลาการทำงานได้ ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การแก้ไขแบบรูปมีขึ้นในงานงวดที่ ๗๐ ถึงงวดที่ ๘๐ ตามการแก้ไขสัญญาครั้งที่ ๔ โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและขอขยายเวลาทำงานออกไปเป็นเวลา ๒๕๔ วัน และต่อมาได้ขอขยายเวลาเพิ่มเป็น ๓๕๐ วัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติและแก้ไขสัญญาครั้งที่ ๔ ให้ขยายเวลาการทำงานออกไปเป็นเวลา ๓๒๙ วัน สัญญาจึงมีกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ แต่เมื่อในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ รวม ๑๐๕ วันด้วย จึงเห็นได้ว่า การแก้ไขแบบรูปในงานงวดที่ ๗๐ ถึงงวดที่ ๘๐ เป็นการแก้ไขแบบรูปในงานส่วนที่เหลือทั้งหมด ซึ่งย่อมมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานต่อได้ เนื่องจากจะต้องรอผล



การแก้ไขแบบรูปว่าจะกระทบต่องานก่อสร้างหรือไม่ การแก้ไขแบบรูปในครั้งดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานก่อสร้างไว้ก่อน ผู้ถูกฟ้องคดียอมมีหน้าที่ต้องขยายเวลาการทำงานให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเมื่อระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอแก้ไขแบบรูป จนมีการแก้ไขสัญญาครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ กระทั่งถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้หยุดงาน คิดเป็นเวลาทั้งสิ้น ๔๔๐ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายเวลาการทำงานให้ผู้ฟ้องคดีในการแก้ไขสัญญาครั้งที่ ๔ เพียง ๓๒๙ วัน จึงเป็นการขยายเวลาที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายเวลาชดเชยที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานในการแก้ไขสัญญาครั้งที่ ๕ ให้ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเวลา ๑๑๔ วัน รวมการขยายเวลาทั้งสองครั้งเป็นเวลา ๔๔๓ วัน จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายเวลาการทำงานให้ผู้ฟ้องคดีอย่างเหมาะสมแล้ว กรณีการแก้ไขแบบรูปดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นการผิดสัญญากับผู้ฟ้องคดี สำหรับกรณีผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าการตรวจรับงานและจ่ายเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๗๑ ล่าช้านั้น เมื่อการตรวจรับงานงวดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องานของผู้ฟ้องคดี เพราะผู้ฟ้องคดียังสามารถทำงานงวดอื่นไปก่อนได้ ไม่จำเป็นต้องรอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานงวดนี้ก่อน จึงเห็นได้ว่า การตรวจรับงานในงวดนี้ล่าช้าหรือไม่ เพียงใดไม่มีผลทำให้การทำงานของผู้ฟ้องคดีต้องล่าช้าตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ส่วนในประเด็นการจ่ายเงินค่าจ้างงวดดังกล่าวล่าช้า นั้น เมื่อปัญหาการจ่ายเงินเกิดจากการเปลี่ยนชื่อผู้รับเงิน ซึ่งต้องรอเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงจะสามารถจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงเห็นว่าการจ่ายเงินค่าจ้างงวดดังกล่าวไม่ได้ล่าช้าเกินสมควร ดังนั้น การตรวจรับงานและจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๗๑ ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ได้เป็นการผิดสัญญา ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าไปแก้ไขตัดแปลงและใช้สอยอาคารโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการเข้าไปใช้อาคารดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประชุมหารือกับผู้ฟ้องคดีก่อนแล้ว ปรากฏตามรายงานการประชุมร่วมกันหลายครั้ง จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรับทราบการเข้าไปใช้อาคารดังกล่าว และมีการปรับแผนการก่อสร้างเพื่อรองรับการเข้าใช้อาคารไว้แล้ว ไม่ใช้การเข้าไปใช้อาคารโดยพลการของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงไม่ใช่การทำผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ในประเด็นเกี่ยวกับการปิดล้อมอาคารไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าไปทำงานตามสัญญานั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปิดทางเข้าอาคารเพียงด้านเดียว ผู้ฟ้องคดียังสามารถเข้าไปในอาคารจากด้านอื่นได้ จึงเห็นว่า การปิดทางเข้าอาคารดังกล่าวไม่ได้เป็นการทำผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผิดสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพียงฝ่ายเดียว จึงมีประเด็นต้องพิจารณาต่อมาเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาภายหลังการบอกเลิกสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดี ดังนี้ (๑) คืนเงิน



ตามสัญญาค้ำประกันและเงินหลักประกันค่าจ้างล่วงหน้า (๒) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำผิดสัญญา (๓) ค่าดอกเบี้ยที่ถูกสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา (๔) ค่าเสียหายจากการถูกร้านค้าวัสดุก่อสร้างเรียกค่าเสียหายและสถาบันการเงินไม่ให้สินเชื่อ (๕) ค่าเสียโอกาสและค่าขาดประโยชน์ในการทำงานอื่น และ (๖) ค่าดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงินดังกล่าว ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้เรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย ดังนี้ (๗) ค่าเสียหายจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในราคาที่สูงขึ้น (๘) ค่าสาธารณูปโภคและค่าปรับที่ชำระเงินดังกล่าวล่าช้า (๙) ค่าจ้างสำรวจประเมินราคาค่าก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือ (๑๐) ค่าควบคุมงานของที่ปรึกษาควบคุมงาน (๑๑) ค่าเสียโอกาสจากการไม่ได้ใช้อาคาร และ (๑๒) ดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงินจำนวนค่าเสียหายข้างต้น เห็นว่า กรณีตาม (๑) เงินตามสัญญาค้ำประกัน จำนวน ๒๒,๘๘๗,๕๐๐ บาท และเงินหลักประกันค่าจ้างล่วงหน้า จำนวน ๑๒,๔๖๙,๘๕๒.๘๕ บาท รวมเป็นจำนวน ๓๕,๓๕๗,๓๕๒.๘๕ บาท นั้น เมื่อเงินตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับจากหลักประกันการทำงานตามสัญญาโดยอ้างว่าเป็นเงินค่าปรับ จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาหรือไม่ เห็นว่า เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับต่อผู้ฟ้องคดี เมื่อต่อมา มีการบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีได้ตั้งแต่วันครบกำหนดแล้วเสร็จของงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา คือนับแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ เป็นเวลา ๕๐ วัน คิดเป็นเงิน ๒๒,๘๘๗,๕๐๐ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิรับเงินตามสัญญาค้ำประกันจำนวน ๒๒,๘๘๗,๕๐๐ บาท ได้ ส่วนเงินหลักประกันค่าจ้างล่วงหน้า จำนวน ๑๒,๔๖๙,๘๕๒.๘๕ บาท นั้น เห็นว่า เงินดังกล่าวเป็นหลักประกันค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้าง ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทดรองจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีจะหักคืนจากเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเป็นระยะจนครบจำนวน ซึ่งเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดียังหักเงินดังกล่าวคืนไม่ครบจำนวน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิรับเงินจากหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือได้ตามข้อสัญญา ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิรับหลักประกัน จำนวน ๓๕,๓๕๗,๓๕๒.๘๕ บาท โดยไม่จำเป็นต้องคืนให้ผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง สำหรับค่าเสียหายอื่น ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ (๒) ถึงข้อ (๖) นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ทำผิดสัญญาต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ในส่วนของค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกร้องจากผู้ฟ้องคดีตามข้อ (๗) ถึงข้อ (๑๒) นั้น เห็นว่า ค่าเสียหายจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในราคาที่สูงขึ้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถเรียกร้องได้ ย่อมได้แก่ค่าใช้จ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายจริงในการทำงานต่อให้แล้วเสร็จเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. ให้ทำงานต่อจนแล้วเสร็จ

ในราคา ๑๕๖ ล้านบาท สูงขึ้นจากเดิมจำนวน ๗๖,๖๔๘,๕๔๕.๓๙ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้นจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยไม่อาจนำราคาประเมินที่บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานประเมินให้ในราคา ๑๑๙,๓๙๓,๘๕๐.๐๗ บาท มาคำนวณได้ เนื่องจากราคาประเมินดังกล่าวยังไม่รวมค่าพื้นฟู ค่าเตรียมการ และค่า Factor F อีกทั้งยังไม่ใช้ราคาประเมินสำหรับการจัดประกวดราคา แต่เป็นการประเมินราคาเพื่อก่อสร้างต่อ จึงไม่อาจนำราคาดังกล่าวมาคำนวณเป็นค่าเสียหายในกรณีนี้ได้ ส่วนค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเก็บขยะ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ และค่าปรับกรณีชำระเงินดังกล่าวล่าช้า จำนวน ๓๘,๓๑๕.๑๖ บาท นั้น เมื่อค่าสาธารณูปโภคดังกล่าวเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีไปในการทำงาน จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ ยังไม่ได้มีการบอกเลิกสัญญา และผู้ฟ้องคดียังเข้าไปทำงานอยู่ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องชำระค่าสาธารณูปโภคดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ในส่วนของค่าจ้างสำรวจประเมินราคาก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือ จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท นั้น เมื่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องไปจ้างผู้อื่นมาทำงานต่อให้แล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายไปจริง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีด้วย ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานสำรวจประเมินราคาดังกล่าวไปแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องไปจ้างบริษัทอื่นให้ทำการสำรวจประเมินราคาใหม่อีกนั้น เห็นว่า การให้บริษัทที่ปรึกษาเดิมทำการประเมินราคาก็เพื่อประมาณราคาที่จะทำงานต่อให้แล้วเสร็จ ไม่ใช่การประเมินราคาสำหรับการจัดประกวดราคา อีกทั้งยังเป็นการประมาณราคาคณะเวลาเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะประเมินราคาอีกครั้งได้ ส่วนค่าควบคุมงานของบริษัทที่ปรึกษาเดิมที่ผู้ฟ้องคดีค้างจ่าย จำนวน ๑,๕๓๒,๒๙๑.๕๐ บาท นั้น เมื่อค่าเสียหายในส่วนนี้ไม่ใช่ค่าเสียหายภายหลังการบอกเลิกสัญญา แต่เป็นหนี้ค่าใช้จ่ายก่อนการบอกเลิกสัญญา ซึ่งเป็นค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าหลักประกัน และเป็นค่าเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบตามอัตราค่าจ้างที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในช่วงที่มีการขยายเวลาการทำงาน ผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นเวลา ๑๐๕ วัน กรณีจึงต้องนำจำนวนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนวันที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระเงินค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานด้วย ซึ่งจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างชำระที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างดังกล่าว เป็นจำนวน ๒๒ เดือน เมื่อคำนวณเป็นวันแล้วเท่ากับว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้คำนวณค่าจ้างที่ปรึกษาในช่วงเวลาดังกล่าวในอัตราวันละ ๑,๘๑๘.๑๖ บาท เมื่อนำมาหักออกจำนวน ๑๐๕ วัน จึงเท่ากับ ๑๙๐,๙๐๗ บาท ดังนั้น จึงเหลือเงินค่าจ้างในส่วนนี้ที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระเป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๙,๐๙๓ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ชำระ จึงต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินดังกล่าวตามสัญญา



ส่วนค่าควบคุมงานตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันครบกำหนดเวลาทำงานตามสัญญา จนถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ที่มีการอนุมัติให้บอกเลิกสัญญาเป็นจำนวน ๓๓๒,๒๙๑.๕๐ บาท นั้น เมื่อตามสัญญาพิพาทมีข้อกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าควบคุมงานในช่วงที่พ้นจากกำหนดเวลาทำงานตามสัญญา ในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถเรียกค่าควบคุมงานดังกล่าวได้ในอัตราข้างต้น โดยไม่อาจเรียกเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ ซึ่งนับแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ เป็นเวลา ๕๐ วัน คิดเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถเรียกเงินในส่วนนี้ได้จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมค่าเสียหายทั้งสองรายการเป็นเงิน จำนวน ๑,๐๑๙,๐๙๓ บาท และโดยที่ค่าเสียหายที่ผู้ว่าจ้างพึงจะเรียกได้ตามสัญญานั้น จะต้องเป็นค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงหรือผลตามปกติจากการบอกเลิกสัญญา ไม่ใช่ผลต่อเนื่องจากการบอกเลิกสัญญา และในกรณีที่เป็นการเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ ผู้รับจ้างก็ต้องได้คาดเห็นความเสียหายนั้นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งค่าเสียโอกาสในการได้ใช้อาคารไม่ใช่ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการบอกเลิกสัญญา และไม่ใช่ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้คาดเห็นอยู่ก่อนแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายนี้หากตนก่อสร้างอาคารไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด อีกทั้ง การจะให้ชดเชยค่าเสียหายในส่วนที่เป็นค่าขาดรายได้จะต้องเป็นรายได้ที่เคยได้รับแน่นอนอยู่ก่อนแล้ว ไม่ใช่รายได้ที่คาดว่าจะได้ จึงเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียโอกาสในการได้ใช้อาคารนี้จากผู้ฟ้องคดีได้ ส่วนค่าดอกเบี่ยผิวดินนั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกค่าทำงานต่อให้แล้วเสร็จ จำนวน ๗๖,๖๔๘,๕๔๕.๓๙ บาท ค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระ จำนวน ๓๘,๓๑๕.๑๖ บาท ค่าจ้างประเมินราคาการก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือ จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานของบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานที่ค้างชำระ จำนวน ๑,๐๑๙,๐๙๓ บาท รวมเป็นเงิน ๗๘,๑๓๕,๙๕๓.๕๕ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘ จึงครบกำหนด ๑๕ วัน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๘ แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิวดินชำระหนี้ต้องชำระดอกเบี่ยผิวดินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๗๘,๑๓๕,๙๕๓.๕๕ บาท พร้อมดอกเบี่ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๙/๒๕๖๐)

## (๓) การชำระค่าเสียหาย

## (๓.๑) การชำระค่าเสียหายจากการเลิกสัญญา

การที่ผู้รับจ้างงานก่อสร้างอาคารโครงการอาคารหอนิทรรศการ (ปรับปรุงอาคารเดิม ๓) ดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จนกระทั่งมีการบอกเลิกสัญญา เป็นเหตุให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นค่าเสียหายประโยชน์จากการนำเอาอาคารออกให้บุคคลอื่นเช่า นั้น แม้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะมีประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าใช้สถานที่ดังกล่าว รวมทั้งได้อ้างอิงรายได้จากการจัดการพื้นที่ให้เช่าของอาคารใกล้เคียง ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยใกล้เคียงกันในการคำนวณค่าเสียหายก็ตาม แต่เมื่อสัญญาว่าจ้างให้ก่อสร้างอาคารมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของสัญญาว่าเพื่อหารายได้โดยนำอาคารให้บุคคลอื่นเช่า อีกทั้งตามประกาศประมูลจ้างก่อสร้างก็ไม่ปรากฏว่ามีการประกาศวัตถุประสงค์ในการจ้างก่อสร้างว่าเป็นไปเพื่อนำออกให้บุคคลอื่นเช่า ดังนั้นเมื่อประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าใช้สถานที่ข้างต้นไม่ได้เป็นเอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และเป็นประกาศที่ออกมาภายหลังจากการทำสัญญาแล้ว จึงไม่อาจถือว่าผู้รับจ้างได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคารและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากการก่อสร้างอาคารไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งนี้ การเสียโอกาสนำทรัพย์สินออกให้เช่าดังกล่าวถือเป็นความเสียหายที่เกิดจากพฤติการณ์พิเศษ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเมื่อควรคาดเห็นล่วงหน้าก่อนแล้วเท่านั้นตามนัยมาตรา ๒๒๒ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับรายได้จากการเช่าอาคารดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งไม่แน่นอนชัดเจน และเป็นเพียงการคาดหมายของหน่วยงานทางปกครองเองเท่านั้น ดังนั้น หน่วยงานทางปกครองจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายข้างต้นจากผู้รับจ้าง

## สรุปข้อเท็จจริง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัท จ. (ผู้ฟ้องคดี) ก่อสร้างโครงการอาคารหอนิทรรศการ (ปรับปรุงอาคารเดิม ๓) แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างงานให้แล้วเสร็จได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งใช้สิทธิยึดเหนี่ยวเงินค่าจ้างที่ยังมิได้ชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีไว้ ต่อมา กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพพ.) มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีอยู่ในข่ายได้รับการขยายอายุสัญญาเนื่องจากเขตก่อสร้าง



อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ควรได้รับการงดเว้นค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมกับพิจารณาลดค่าปรับลง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าเนื่องจากได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว จึงมีผลทำให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิม ทำให้ต้องยึดค่าปรับจำนวนดังกล่าวไว้ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ให้ดำเนินการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือต่อจากผู้ฟ้องคดี และได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานล่าช้า อันได้แก่ ค่าจ้างผู้ควบคุมงานรายใหม่ ค่าไฟฟ้าที่ผู้ฟ้องคดีค้างชำระ ค่าใช้จ่ายจากการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกจากบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง และค่าเสียหายจากการเสียโอกาสไม่สามารถใช้พื้นที่ในการหารายได้ รวมทั้ง ได้เรียกให้ธนาคารผู้ค้ำประกันนำเงินหลักประกันสัญญามาชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย ส่วนธนาคารได้นำเงินหลักประกันสัญญามาชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำเงินค่าจ้างที่ยึดไว้และนำเงินที่ธนาคารนำมาชำระให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาหักกับหนี้ที่ผู้ฟ้องคดีค้างชำระ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายคืน เงินค่าปรับที่หักไว้รวมทั้งค่าเสียหายอื่นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๐,๕๕๙,๑๒๖.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดียังต้องชำระค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่มเติม เป็นเงิน ๒๐,๒๙๒,๖๑๐.๔๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย จึงนำคดีมาฟ้อง เป็นอีกคดีหนึ่งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าเสียหายส่วนที่เหลือดังกล่าว

ศาลปกครองชั้นต้นสั่งรวมคดีเข้าด้วยกันและพิพากษา ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๖,๖๔๘,๕๖๕.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวโดยโต้แย้ง เฉพาะในส่วนของค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์ในการนำทรัพย์สินออกให้บุคคลอื่นเช่า โดยขอให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๑๔,๙๓๔,๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ และอัตราค่าใช้สถานที่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถหารายได้ จากการที่มีบุคคลภายนอกขอใช้สถานที่อาคารหอนิทรรศการที่พิพาท รวมทั้งได้คำนวณ ค่าขาดประโยชน์ดังกล่าวโดยอ้างอิงรายได้จากการจัดการพื้นที่ให้เช่าของอาคารศาลาพระแก้ว ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยใกล้เคียงและอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าสัญญาจ้างพิพาท ตกลงว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างโครงการอาคารหอนิทรรศการ (ปรับปรุงอาคารเดิม ๓) โดยมิได้ ระบุดูวัตถุประสงค์ของสัญญาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้โดยนำอาคาร ให้บุคคลอื่นเช่า อีกทั้งตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประมูลจ้างโครงการอาคาร



หอบริหารการ (ปรับปรุงอาคารเดิม ๓) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประมูล จนเป็นผู้ชนะการประมูลและได้ทำสัญญา ก็ไม่ปรากฏว่ามีการประกาศวัตถุประสงค์ในการจ้างก่อสร้างอาคารหอบริหารการเพื่อนำออกให้บุคคลอื่นเช่า ประกอบกับประกาศหลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าใช้สถานที่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้าง ก็ไม่ได้เป็นเอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เพราะเป็นประกาศที่ออกมาหลังจากมีการทำสัญญาแล้ว จึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคารและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากการก่อสร้างอาคารไม่แล้วเสร็จตามสัญญา การเสียโอกาสนำทรัพย์สินออกให้เช่าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นความเสียหายที่เกิดจากพฤติการณ์พิเศษ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบเมื่อควรคาดเห็นล่วงหน้าก่อนแล้วเท่านั้นตามนัยมาตรา ๒๒๒ วรรคสอง<sup>๙</sup> แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และโดยที่รายได้จากการเช่าอาคารบริหารการนี้ เป็นเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอาจมีรายได้ที่ไม่แน่นอนชัดเจน และเป็นเพียงการคาดหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดีได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีตกลงเช่าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าว ย่อมต้องรู้หรือควรรู้ว่า หากผู้ฟ้องคดีก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา อาจทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการขาดประโยชน์ในการนำทรัพย์สินออกให้เช่าเป็นเงินจำนวน ๑,๔๙๓,๔๕๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว จึงต้องพึงเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีต้องชดเชยค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑,๔๙๓,๔๕๐ บาท

สำหรับในส่วนของค่าควมงานเพิ่มเติมนั้น ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องชดเชยเงินจำนวน ๔๖๒,๙๐๐ บาท แต่ปรากฏว่าค่าจ้างผู้ควมงานรายใหม่ตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๔๒๖,๙๐๐ บาท เท่านั้น กรณีจึงเป็นการคำนวณคลาดเคลื่อนไป ๓๖,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อย แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้ อุทธรณ์คำพิพากษาในประเด็นนี้ แต่ศาลปกครองสูงสุดก็มีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินจำนวน ๖,๖๑๒,๕๖๕.๒๕ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันผิดนัดเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้อง (วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑) ต้องไม่เกินจำนวน ๒๓๙,๙๙๕.๑๔ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๕-๒๙๖/๒๕๖๐)

<sup>๙</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๒ การเรียกเอาค่าเสียหายนั้น ได้แก่เรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้น แต่การไม่ชำระหนี้

เจ้าหนี้จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ แม้กระทั่งเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ หากว่าคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้คาดเห็น หรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้ว



## (๓.๒) การชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

เมื่อตามสัญญาร่วมดำเนินการโครงการบ้านเอื้ออาทร มีข้อกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นราคาเหมารวมต่อหน่วย โดยไม่มีกรณีที่สามารถปรับเพิ่มหรือลดค่าตอบแทนตามงานที่ได้ทำจริงไว้ ดังนั้น แม้ในระหว่างสัญญาจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดวัสดุเพื่อความแข็งแรงของอาคาร อันส่งผลให้มูลค่างานต่อหน่วยและค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานทางปกครองต้องชำระค่างานเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แต่เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ผู้รับจ้างเองเป็นผู้เสนอขออนุมัติงาน ทั้งที่ย่อมเข้าใจในสัญญาอยู่แล้วว่าค่าตอบแทนที่หน่วยงานทางปกครองมีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นราคาเหมารวมต่อหน่วย หน่วยงานทางปกครองจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่างานที่เพิ่มขึ้นจากแบบก่อสร้างเดิมให้แก่ผู้รับจ้าง

ส่วนกรณีขอให้หน่วยงานทางปกครองชำระดอกเบี้ยจากการจ่ายเงินค่าก่อสร้างแต่ละงวดล่าช้านั้น เมื่อปรากฏว่าความล่าช้าในการจ่ายเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวเกิดจากผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการแบ่งแยกโฉนดแปลงย่อยให้แล้วเสร็จ ในขณะที่ขอส่งมอบงานในส่วนงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างเองเป็นฝ่ายขอให้ชะลอการจ่ายเงินในบางงวด การที่หน่วยงานทางปกครองไม่ได้จ่ายเงินค่าก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญา จึงมิใช่เหตุที่เกิดจากความผิดของหน่วยงานทางปกครอง หน่วยงานทางปกครองจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยในค่างานก่อสร้างดังกล่าวแก่ผู้รับจ้าง

สำหรับค่าเสียหายจากการบริหารโครงการและค่าวัสดุที่ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไป รวมทั้งการอนุมัติแบบก่อสร้างล่าช้า นั้น เมื่อปรากฏว่าความล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากความผิดหรือข้อบกพร่องของหน่วยงานทางปกครอง แต่เกิดจากการที่ผู้รับจ้างไม่ได้เตรียมแผนการดำเนินงานก่อสร้างให้เหมาะสมและพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างจึงไม่อาจอ้างได้ว่ามีค่าเสียหายเพิ่มขึ้นในส่วนของการบริหารโครงการหรือมีค่าวัสดุที่ปรับเพิ่มขึ้นซึ่งหน่วยงานทางปกครองต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

## สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีและบริษัท ด. ตกลงทำสัญญาร่วมดำเนินการโครงการบ้านเอื้ออาทรกับการเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยมีข้อตกลงว่าผู้ฟ้องคดี

และบริษัท ด. จะต้องจัดหาที่ดินและหาเงินทุนเพื่อก่อสร้างอาคารในสภาพที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเข้าอยู่อาศัยได้จนครบตามจำนวนหน่วยพร้อมก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโครงการโดยสมบูรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ่ายค่าตอบแทนเป็นราคาเหมารวมต่อหน่วยซึ่งเป็นราคาที่รวมถึงค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำข้อตกลงแนบท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๒) โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ ภาค คือ ภาค (ก) การจัดหาที่ดิน และภาค (ข) งานก่อสร้าง และกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับจากวันที่ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และจะเริ่มลงมือก่อสร้างภายใน ๑๕ วัน นับจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ซึ่งวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี สัญญาจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๙ และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญา คือ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้ตามคำขอ โดยผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) โดยทั้งสองฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญานับเดิมและผู้ฟ้องคดียินยอมชำระดอกเบี้ยเงินลงทุนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๔๔๘,๒๘๘ บาท ซึ่งชำระเป็นรายวัน วันละ ๒,๔๙๑ บาท โดยหักจากค่าก่อสร้างที่เบิกจ่ายตามงวดงานในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญานับเดิมออกไปจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ตามบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา (ขยายเวลาครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓) ส่งผลให้ระยะเวลาตามสัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่างานก่อสร้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับและชำระค่างานก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาหลายประการ กล่าวคือ (๑) ในการชำระค่างานให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินที่อ้างว่าเป็นค่าดอกเบี้ยแทนค่าปรับสำหรับการขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๔๔๘,๒๘๘ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิหักไว้ เพราะการขยายระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวเกิดจากความล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีในการพิจารณาอนุมัติแบบก่อสร้าง อันมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี (๒) ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายละเอียดการก่อสร้างซึ่งเมื่อหักทอนราคาค่าก่อสร้างจากแบบเดิมกับที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ปรากฏว่าค่างานเพิ่มเติมจากสัญญาเดิม จำนวน ๖๕๙,๔๐๐ บาท (๓) ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชำระค่างวดงานล่าช้ามาโดยตลอด เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี



ได้รับความเสียหายอันถือเป็นการผิณฑชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงขอคิดดอกเบี้ยผิณฑเป็นจำนวน ๖๕๒,๖๑๙.๔๒ บาท (๔) ผู้ฟ้องคดีต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างมากขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับการบริหารจัดการโครงการจำนวน ๒๖,๕๙๖,๕๙๒ บาท และ (๕) มีค่าวัสดุก่อสร้างที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นจำนวน ๓,๔๗๕,๔๐๒.๘๔ บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งสิ้นจำนวน ๓๑,๘๒๒,๒๙๒.๒๖ บาท นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารจำนวน ๕,๐๖๕,๐๓๓ บาท ให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหนังสือคำประกันดังกล่าวครบกำหนดระยะเวลาคำประกันแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๓๑,๘๒๒,๒๙๒.๒๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำหรับประเด็นปัญหาว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีเป็นค่าดอกเบี้ยแทนค่าปรับสำหรับการขยายระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๔๔๘,๒๘๘ บาท ขอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่อาจก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาได้ จึงได้มีหนังสือขออนุมัติปรับปรุงระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลาได้ตามคำขอ โดยผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาขยายระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญานับเดิมออกไป และได้กำหนดไว้ด้วยว่า ผู้ฟ้องคดียินยอมชำระดอกเบี้ยเงินลงทุนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๔๔๘,๒๘๘ บาท ซึ่งชำระเป็นรายวัน ๆ ละ ๒,๔๙๑ บาท หักจากค่าก่อสร้างที่เบิกจ่ายตามงวดงานในแต่ละครั้ง จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินค่าจ้างก่อสร้างจากการส่งมอบงานและการเบิกเงินค่าก่อสร้างในแต่ละครั้งเป็นเงินค่าดอกเบี้ยเงินลงทุนและค่าดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นการขอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีความรับผิดชอบชำระเงินจำนวน ๔๔๘,๒๘๘ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีก

ส่วนประเด็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระค่างานที่เพิ่มเติมจากแบบก่อสร้างเดิมจำนวน ๖๕๙,๔๐๐ บาท หรือไม่นั้น เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนขนาดงานคอนกรีตเสริมเหล็กกันสาดเพื่อความแข็งแรงของอาคาร โดยตามแบบอนุมัติหนา ๐.๐๘ เมตร แต่ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนไปใช้ขนาดหนา ๐.๑๐ เมตร ทำให้มูลค่างานเพิ่มต่อหน่วยจำนวน ๕๖๒.๕๐ บาท งานฉาบปูนและทาสีกันสาด มูลค่างานเพิ่มต่อหน่วยจำนวน ๖๒๕ บาท งานครอบมุมหลังคาตามแบบที่อนุมัติไม่มีครอบมุมหลังคา แต่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดทำ ทำให้มูลค่างานเพิ่มต่อหน่วยจำนวน ๑,๒๐๐ บาท และงานอุปกรณ์สนามเด็กเล่นเป็นส่วนหนึ่งของงานตามสัญญา คิดเป็นมูลค่างานเพิ่มต่อหน่วยจำนวน ๒,๔๒๔.๒๖ บาท รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระค่างานเพิ่มเติมจำนวน

๖๕๙,๔๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ผู้ฟ้องคดีเองเป็นผู้เสนอขออนุมัติงาน โดยผู้ฟ้องคดีได้เข้าใจในสัญญาอยู่แล้วว่า ค่าตอบแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นราคาเหมารวมต่อหน่วย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่างานที่เพิ่มเติมจากแบบก่อสร้างเดิมจำนวน ๖๕๙,๔๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

สำหรับประเด็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระดอกเบี้ยจากการจ่ายเงินค่าก่อสร้างแต่ละงวดล่าช้าหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โดยปกติผู้ถูกฟ้องคดีจะทำการจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยใช้ระยะเวลาในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งไม่เกิน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง แต่มีจำนวน ๒ ครั้ง ที่ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าก่อสร้างล่าช้ากว่าปกติ คือ การจ่ายค่างานครั้งที่ ๑๔ และครั้งที่ ๑๕ โดยการจ่ายค่างานครั้งที่ ๑๔ ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง ๗๐ วันทำการ โดยความล่าช้ามีเหตุมาจากผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่แบ่งแยกโฉนดแปลงย่อย แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในขณะที่ขอส่งมอบงานในส่วนงานก่อสร้าง ส่วนการจ่ายค่างานครั้งที่ ๑๕ ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ระยะเวลา ๔๕ วันทำการ ความล่าช้ามีเหตุมาจากผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชะลอการจ่ายเงินไว้เอง จึงฟังได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญาสำหรับงวดงาน ๒ ครั้งดังกล่าว มิใช่เหตุที่เกิดจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยดอกเบี้ยจากการจ่ายค่างานทั้งสองกรณีดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ส่วนประเด็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นค่าเสียหายจากการบริหารโครงการในช่วงการขยายระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๒๖,๕๙๖,๕๙๒ บาท และค่าวัสดุที่ปรับเปลี่ยนขึ้นเนื่องจากการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไป รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติแบบก่อสร้างล่าช้า จำนวน ๓,๔๗๕,๔๐๒.๘๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙ แล้ว ผู้ฟ้องคดีจะต้องเริ่มลงมือก่อสร้างภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันดังกล่าวตามข้อกำหนดในสัญญา และเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องเตรียมโครงการและแผนดำเนินการโครงการเพื่อให้พร้อมที่จะลงมือก่อสร้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เสนอโครงการและแผนดำเนินการครั้งแรกเมื่อได้ส่งเลยมาจนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แล้ว และผู้ถูกฟ้องคดียอมจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาโครงการที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ อีกทั้ง ในเวลาต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ขออนุมัติปรับปรุงระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาอีกจำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงขยายระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญานับเดิม จนในที่สุดผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ขอส่งงานและเบิกเงินค่างานก่อสร้างงวดสุดท้าย จึงเห็นได้ว่า ความล่าช้าในการปฏิบัติตาม



สัญญาไม่ได้มีสาเหตุมาจากความผิดหรือข้อบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี หากแต่เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เตรียมแผนการดำเนินการก่อสร้างและในด้านอื่น ๆ ไว้ให้เหมาะสมและพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างว่ามีค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้นในส่วนของการบริหารโครงการหรือมีค่าวัสดุที่ปรับเปลี่ยนที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๘/๒๕๖๐)

#### (๔) การชำระค่าปรับ

##### (๔.๑) กรณีผิดหรือลดค่าปรับ

##### ก. กรณีเป็นความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

การที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดุกำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยนำเอาจำนวนค่าปรับร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างมากำหนดเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณา ก็เพื่อให้การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาไม่กระทำตามอำเภอใจหรือปราศจากหลักเกณฑ์ใด ๆ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าค่าปรับตามสัญญาจะต้องจำกัดไว้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างหรือค่าพัสดุเท่านั้น เนื่องจากค่าปรับที่เหมาะสมย่อมขึ้นอยู่กับเจตนาของคู่สัญญา ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของคู่สัญญาในการเคารพและปฏิบัติตามข้อสัญญา พฤติการณ์แวดล้อมอื่น รวมทั้งประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์สาธารณะเป็นกรณี ๆ ไป อีกทั้ง การที่หน่วยงานทางปกครองได้รับมอบงานหรือพัสดุดำเนินการสัญญาไว้ในท้ายที่สุด ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นอันสมควรนำไปเป็นเหตุอ้างว่าค่าปรับที่เกินกว่าร้อยละสิบเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเกิดจากข้อกำหนดเกี่ยวกับระดับฐานต่อม่อตามแบบก่อสร้างของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง ซึ่งกำหนดไว้ในระดับที่ต่ำกว่าระดับน้ำทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ อันไม่อาจกล่าวได้ว่าระยะเวลาการก่อสร้างที่เสียไปนั้นเกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้พิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้างโดยลดวันค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และต่อมาก็ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขข้อกำหนดของสัญญาในเรื่องวันแล้วเสร็จของงานจ้างใหม่ ซึ่งผู้รับจ้างก็ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จึงถือได้ว่าผู้รับจ้างได้ยอมรับในประเด็นระยะเวลาการก่อสร้างที่มีการขยายออกไปแล้ว ดังนั้น แม้จะยังคงมีค่าปรับ